

**และสมาคม คำสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
โดยอ้างเหตุดังกล่าว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่อ้างเหตุผลเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สรุปข้อเท็จจริง**

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภกรณ์อ้อมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ได้มีมติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๘ อนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการของผู้ฟ้องคดีแทนคณะกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน ๑๕ คน และต่อมาได้มีหนังสือไปยังผู้อำนวยการเขตดุสิต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการผู้ฟ้องคดีเพียง ๑๑ ราย ส่วนกรรมการอีก ๔ รายที่เหลือ ได้แก่ นาง ด. นาง พ. นาย ป. และนาย พ. นั้น มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตปริมณฑล ซึ่งขัดต่อระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยเห็นว่า กรรมการทั้ง ๔ ราย แม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกจังหวัดที่ตั้งสมาคม แต่ก็เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือรับราชการในท้องที่ที่สมาคมตั้งอยู่ จึงถือว่ากรรมการทั้ง ๔ รายดังกล่าว มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้งสมาคมแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ภูมิลำเนาตามข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ หมายถึง กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น อันทำให้รัฐสามารถจัดระเบียบการปกครองและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีจึงไม่อาจนำเรื่องภูมิลำเนาสำหรับประโยชน์ในการส่งหมายหรือยื่นคำฟ้อง ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาความมาพิจารณาเรื่องภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ จึงเห็นด้วยกับคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมผู้ฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ รายดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุ กำหนดว่า กรรมการสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์นั้น โดยพระราชบัญญัติการฉาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบดังกล่าวไม่ได้กำหนดนิยามคำว่าภูมิลำเนาไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องวินิจฉัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการทั่วไป ซึ่งบัญญัติไว้ในบรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๑ ส่วนที่ ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗ ว่า ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ และมาตรา ๔๖ บัญญัติว่า ภูมิลำเนาของข้าราชการ ได้แก่ ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามตำแหน่งหน้าที่ หากมิใช่เป็นตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วคราวระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียว คราวเดียว ซึ่งการนำบทบัญญัติดังกล่าวมาพิจารณาในกรณีนี้ไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการฉาปนกิจสงเคราะห์ฯ ส่วนที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติว่า ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ที่นั้น มิใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด กรณีจึงขอที่จะนำบทบัญญัติในบรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๑ ส่วนที่ ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องภูมิลำเนามาพิจารณา ส่วนการแปลความหมายของคำว่าภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า กรรมการของผู้ฟ้องคดีต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ซึ่งถูกควบคุมโดยวินัยข้าราชการและกฎระเบียบที่มากกว่าสมาคมที่มีกรรมการเป็นประชาชนทั่วไป อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมีสมาชิกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทั่วประเทศ การแปลความคำว่าภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านนั้น ย่อมทำให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานหรือรับราชการในท้องที่ที่ตั้งสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกจังหวัดที่ตั้งสมาคมไม่สามารถสมัครเป็นกรรมการสมาคมได้ จึงเป็นการจำกัดสิทธิข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานของสมาคมที่ปฏิบัติงานหรือรับราชการในท้องที่ที่ตั้งสมาคมแต่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสมาคม ซึ่งถือว่ากระทบต่อสาระสำคัญของสภาพสมาคมผู้ฟ้องคดีและไม่สอดคล้องกับสภาพของสังคมและสมาคม จึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปดังที่กล่าวข้างต้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะเกิดข้อพิพาท นาง ด. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าว มีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จึงถือว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นแหล่งสำคัญของถิ่นที่อยู่ของนาง ด. สหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าวจึงเป็นภูมิลำเนาของนาง ด. ตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนนาง พ. นาย ป. และนาย พ. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส่วนราชการซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยไม่ปรากฏว่าตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลทั้งสามเป็นตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วคราวระยะเวลาหรือ เป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียว ดังนั้น สำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จึงเป็นภูมิลำเนาของนาง พ. นาย ป. และนาย พ. ตามมาตรา ๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร นาง ด. นาง พ. นาย ป. และนาย พ. จึงมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ตามข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ คนข้างต้น และการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นด้วยกับคำสั่งไม่รับจดทะเบียนดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๔๔/๒๕๕๘)



บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน

กรมชลประทานมีหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานลดการระบายน้ำโดยการปิดบานระบายน้ำ แต่ปรากฏว่าบานระบายน้ำชำรุดไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้น้ำเหนือเขื่อนลดลงในอัตราที่มากกว่าปกติ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมชลประทานได้มีการแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนทราบ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เป็นเหตุให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเนื่องจากปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย ถือเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน กรมชลประทานจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายดังกล่าวให้แก่เกษตรกร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังปลา) เหนือเขื่อนนเรศวร ได้รับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อประกอบอาชีพ ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ บานประตูระบายน้ำของเขื่อนนเรศวร บานที่ ๕ ชำรุดเสียหายไม่สามารถควบคุมได้ เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงได้เปิดประตูระบายน้ำที่เหลืออีก ๔ บานเพื่อเข้าทำการซ่อมแซม ทำให้น้ำเหนือเขื่อนลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้ทราบเพื่อเตรียมการป้องกัน เป็นเหตุให้ปลาของผู้ฟ้องคดีที่เลี้ยงไว้ในกระชังด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแล บริหารจัดการและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เมื่อช่องบานระบายน้ำมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องกว้านระบายน้ำซึ่งถือเป็นส่วนประกอบของเขื่อนนเรศวร เกิดขัดข้องชำรุดเสียหาย เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดียอมมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องกว้านและลวดสลิงของบานระบายน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีลดการระบายน้ำ โดยกดสวิตช์เพื่อปิดบานระบายน้ำช่องที่ ๕ แต่ปรากฏว่าบานระบายน้ำไม่หยุดทำงานและได้เคลื่อนตัวไปขัดกับโครงสร้างของเขื่อนเป็นเหตุให้ลวดสลิงขาด ทำให้ไม่สามารถควบคุมบานระบายน้ำได้ กรณีดังกล่าวถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเครื่องกว้านระบายน้ำสามารถทำงานได้ตามปกติแล้วหรือไม่ เมื่อการปรับลดระดับน้ำเหนือเขื่อนลงในอัตราที่มากกว่าปกติ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นได้ว่าการกระทำเช่นนี้จะต้องส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยปลาในกระชังที่ผู้ฟ้องคดีและเกษตรกรได้เลี้ยงไว้บริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ตามมาตรา ๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับข้อ ๒^๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำด้วยการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่แจ้งเตือนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่ของกรมประมง หรือผู้นำท้องถิ่นทราบ เพื่อให้แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังทราบ

^๑ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำหรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุขโรค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒ ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ำ เพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุขโรค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของกรม

(๓) ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการที่มีได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดแล้วเห็นว่าจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังที่ได้รับความเสียหายกรณีประตูเปิดปิดเขื่อนนเรศวรชำรุด ในส่วนของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ปลาที่บ่มที่ผู้ฟ้องคดีเลี้ยงไว้ได้รับความเสียหายจำนวน ๕ กระชัง เลี้ยงปลากระชังละ ๘๐๐ ตัว ราคาต้นทุนตัวละ ๑ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ปลาสดหลวงจำนวน ๓๐๐ ตัว ราคาต้นทุนตัวละ ๓ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท ใช้อาหารทั้งหมด ๑๙๘ กระสอบ ราคากระสอบละ ๔๖๕ บาท เป็นเงิน ๙๒,๐๗๐ บาท ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวเป็นต้นทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจริง มิได้เป็นค่าเสียหายที่เกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๙๖,๙๗๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๗/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๑๘๔/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๑๘๕/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๔๒/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๔๓/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๓๔๔/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การที่เทศบาลปลูกต้นไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะในบริเวณเขตไหล่ทางถนนซึ่งอยู่ติดกับที่ดินที่เป็นที่นาของประชาชน โดยมิได้รื้อกล้าเข้าไปในที่นาของประชาชน และได้เว้นระยะห่างระหว่างต้นไม้ถึง ๔ เมตร ซึ่งเจ้าของที่ดิน

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง

สามารถนำยานพาหนะหรือรถไถเข้าออกที่นาได้ แม้การปลูกต้นไม้จะทำให้เจ้าของที่ดินได้รับความไม่สะดวกในการเข้าออกที่นาอยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชน์ของสาธารณะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนแล้ว ถือว่ามีความเหมาะสมและได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการหรือความเดือดร้อนหรือเสียหายของเจ้าของที่ดิน จึงไม่ถือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่เจ้าของที่ดิน ที่จะเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดินตามมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกและเป็นผู้จัดการมรดกที่ดินมีโฉนดเลขที่ ๑๔๔๔๖ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินแปลงดังกล่าวบริเวณพิพาทมีแนวเขตติดต่อกับทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมเพชร-แม่กอย ซึ่งมีเขตถนนกว้าง ๖ เมตร และไหล่ทางกว้างด้านละประมาณ ๓.๒๓ เมตร โดยโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวระบุแนวเขตด้านทิศตะวันออกและด้านทิศใต้จดทางหลวงสุขาภิบาลหรือทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมเพชร-แม่กอย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะในเขตเทศบาลด้วยการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยในจุดพิพาทบริเวณถนนเชื่อมเพชร-แม่กอย ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของไหล่ทางและปลูกต้นพญาสัตตบรรณที่เป็นไม้ยืนต้นแซมไว้ระหว่างไม้ยืนต้นเดิมที่ปลูกไว้ก่อนแล้วในแนวเดียวกัน ซึ่งอยู่ห่างจากถนนประมาณ ๒ เมตร และปลูกแนวหลังเสาไฟฟ้า ทำให้ช่องว่างระหว่างต้นไม้ยืนต้นเดิมเหลือประมาณ ๔ เมตร โดยมีได้แจ้งให้เจ้าของที่ดินที่มีเขตที่ดินอยู่ติดกับถนนเชื่อมเพชร-แม่กอย ระวางแนวเขต ต้นไม้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีปลูกมีระยะติดต่อกับที่ดินผู้ฟ้องคดี โดยปลูกตลอดแนวด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ในการทำนาข้าว ไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยและไม่มีทางเข้าออกในแนวปลูกต้นไม้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การปลูกต้นพญาสัตตบรรณตามโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีมีลักษณะปิดกั้นทางเข้าออก โดยมีได้ทำการรั้ววัดแนวเขตที่ดินและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อระวางแนวเขต เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเปรียบเสมือนเป็นการรอนสิทธิ การเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดี และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากต่อไปต้นพญาสัตตบรรณเติบโตสูงใหญ่อาจทำให้การเข้าออกใช้ประโยชน์ที่ดินยากลำบาก ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนต้นไม้ที่ติดกับแนวเขตที่ดินผู้ฟ้องคดีและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนต้นพญาสัตตบรรณที่ปลูกไว้และชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีปลูกต้นไม้ตามสัญญาสัตตบรรณตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะในเขตเทศบาลบนที่ดินเขตไหล่ทางถนนเขื่อนเพชร-แมกอย บริเวณพิพาทที่ติดกับที่ดินด้านทิศตะวันออกของผู้ฟ้องคดี ตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ปลูกต้นไม้ตามสัญญาสัตตบรรณรุกล้ำที่ดินที่เป็นมรดกของผู้ฟ้องคดีทางด้านทิศตะวันออก แต่ยังคงโต้แย้งว่าการปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นการปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินผู้ฟ้องคดีจนทำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควร โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าช่องว่างระหว่างต้นไม้ที่คงเหลือ ๔ เมตร นั้น ปิดกั้นทางเข้าออกทำให้เสียหายในการใช้กรรมสิทธิ์ที่ดิน นอกจากนี้ช่องว่างระหว่างต้นไม้ทางทิศตะวันออกมีไซ้ห่าง ๔ เมตร ตลอดเท่า ๆ กัน บางจุดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ห่างไม่ถึง ๔ เมตร และต่อไปหากต้นพญาสัตตบรรณเจริญเติบโตขึ้นเต็มที่จะปิดกั้นทางเข้าออกซึ่งอาจทำให้ระยะห่างระหว่างต้นไม้ไม่ถึง ๔ เมตร ทำให้การเข้าออกที่ดินไม่สะดวกเกินสมควรพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อปรากฏตามคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมพร้อมแผนที่แสดงเขตทางหลวงที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดี และแนวปลูกต้นไม้ตามคำสั่งศาลของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ช่องว่างระหว่างต้นไม้ที่ปลูกกว้างประมาณ ๔ เมตร โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับช่องว่างระหว่างต้นไม้ดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นยุติว่า ช่องว่างระหว่างต้นพญาสัตตบรรณที่ปลูกแซมต้นไม้เดิมกว้างประมาณ ๔ เมตร เพียงพอต่อการนำยานพาหนะเข้าออกที่ดินแล้วจึงไม่ใช้การจำกัดสิทธิผู้ฟ้องคดีเกินความจำเป็น หรือมิได้โต้แย้งว่าระยะห่างดังกล่าวจะปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินจนเกินสมควร จึงเหลือเพียงประเด็นว่า การเจริญเติบโตของต้นไม้จะทำให้ระยะห่างระหว่างต้นไม้ลดลงจนปิดกั้นทางเข้าออก ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ในขณะพิพาทที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖ ของผู้ฟ้องคดีเป็นที่นาไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัย และมีได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินมีสภาพเป็นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงถนนเขื่อนเพชร-แมกอย ที่ต้นพญาสัตตบรรณปิดกั้นทางแต่อย่างใด ความเดือดร้อนจึงเป็นเพียงการปลูกต้นพญาสัตตบรรณบริเวณที่พิพาทคันระหว่างที่นากับทางหลวงถนนเขื่อนเพชร-แมกอย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้เว้นระยะห่างระหว่างต้นพญาสัตตบรรณที่ปลูกมีระยะประมาณ ๔ เมตร ซึ่งระยะห่างดังกล่าวผู้ฟ้องคดีสามารถนำยานพาหนะหรือรถไถเข้าออกที่นาของผู้ฟ้องคดีได้ อีกทั้ง ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจะได้รับ เนื่องจากต้นพญาสัตตบรรณเป็นไม้โตเร็ว ย่อมปิดทางเข้าออกที่ดินของประชาชนและผู้ฟ้องคดีในอนาคต และยังหักโค้นง่าย รากไม้ชอนไชทำลายถนน ก่อให้เกิดภาระหนักเกินควรแก่ประชาชนและผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในขณะพิพาทยังไม่มีเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควร กรณีเป็นการคาดหมายถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอนาคตที่ผู้ฟ้องคดีมีทางที่จะแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวได้ ตามที่มาตรา ๑๓๓๗^๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้อำนาจไว้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น ประกอบกับแม้การปลูกต้นพญาสัตตบรรณจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความไม่สะดวกในการเข้าออกที่นาอยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางหลวงถนนเขื่อนเพชร-แม่กอย ซึ่งแต่เดิมมีต้นหญ้าขึ้นสูงและมีเศษขยะแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมและได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการหือหรือความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การปลูกต้นพญาสัตตบรรณของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควรและไม่ถือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๑^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำต้องรื้อถอนต้นไม้ดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๔/๒๕๕๘)

กรณีที่เทศบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนผู้มีอาชีพก่อสร้างเข้าดำเนินการแทน ถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเทศบาลโดยมอบหมายให้เอกชนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแทน เมื่อเอกชนผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นเหตุให้อาคารซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่ทำการก่อสร้างได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของอาคารดังกล่าว เทศบาลในฐานะผู้ว่าจ้างและเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งมอบหมายให้เอกชนดำเนินการแทนและได้เกิดการละเมิดขึ้น จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าว ในการนี้แม้เอกชนผู้รับจ้างจะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เมื่อได้กระทำละเมิดร่วมกับหน่วยงานทางปกครอง ศาลปกครองจึงมีอำนาจออกคำสั่งบังคับให้เอกชนผู้ทำละเมิดร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งมีนาย ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ทำงานก่อสร้าง

^{๕-๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๑ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๑๓๓๗ บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไว้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยกความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ ไม่ลบหลู่สิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน



ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งการก่อสร้างระบบระบายน้ำดังกล่าว มีการขุดเจาะถนนด้วยเครื่องมือหนักเพื่อขุดหลุมลึกหลายเมตร และตอกแผ่นเหล็กจนเกิดความสั่นสะเทือน เป็นเหตุให้อาคารพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่มีการก่อสร้างได้รับความเสียหาย โดยฝ้าผนังและอาคารทรุดตัว เกิดการแตกร้าวเกือบทั้งอาคาร ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๓๗๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔๐๒,๓๔๕.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๗๖,๐๐๐ บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการขุดเจาะถนนด้วยเครื่องมือหนักเพื่อขุดหลุมลึกหลายเมตร มีการตอกแผ่นเหล็กจนเกิดแรงสั่นสะเทือน เป็นเหตุให้อาคารพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่มีการก่อสร้างได้รับความเสียหาย ฝ้าผนังและอาคารทรุดตัวอาคารแตกร้าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีหน้าที่ปรึกษาควบคุมงาน ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยต้องหาวิธีการหรือมาตรการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบดีอยู่แล้วว่าทำเลที่ตั้งอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสามอยู่ริมทะเลสาบสงขลา การขุดเจาะดินย่อมทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนส่งผลกระทบต่ออาคาร และการเคลื่อนที่ของดินใต้ฐานรากอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ และที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่า เกิดรอยร้าวหรือความเสียหายแก่อาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสามก่อนมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ประกอบกับพยานผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า สาเหตุความเสียหายของอาคารพิพาทเกิดจากการก่อสร้างที่มีการขุดดินและงานอื่น ๆ บริเวณใกล้ ๆ ด้วย จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ใช้ความระมัดระวังในการก่อสร้างอย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้อาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยอมรับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาคารบริเวณที่ก่อสร้างเกิดจากผลกระทบของการดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างและเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำระบบระบายน้ำ ดังกล่าวภายในเขตเทศบาลนครสงขลา

ตามมาตรา ๕๖^๗ ประกอบมาตรา ๕๓^๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายโดยมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเอกชนเข้าดำเนินการแทนตามมาตรา ๒๒^๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองซึ่งมอบหมายให้เอกชนดำเนินการแทนและได้เกิดการละเมิดขึ้น จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าว อนึ่ง ตามกรณีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เมื่อได้กระทำละเมิดร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ศาลย่อมมีอำนาจออกคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ยื่นอุทธรณ์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงถึงที่สุดไปแล้ว ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ แต่ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจไปใช้สิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต่อไปได้ สำหรับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม นั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้ตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ เนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เกิดจากการก่อสร้างที่มีการขุดดิน และงานอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง และอาคารดังกล่าวอยู่ติดกับทะเลสาบ การกระแทกของคลื่นส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของดินใต้ฐานราก และได้เสนอแนะว่า

^๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๙ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



ค่าซ่อมแซมความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ ๓๘๘,๙๐๐ บาท ซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมและเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียในคดี อีกทั้ง คู่กรณีได้ทราบแล้วก็ไม่มีการโต้แย้งหรือคัดค้านความเห็นดังกล่าวว่าไม่ถูกต้องอย่างไร จึงเชื่อว่ารายงานความเห็นที่พยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสองได้เสนอต่อศาลนั้น ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏและตามหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์การกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยวิธีการขุดเจาะดินและวางท่อ โดยมีได้มีมาตรการที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของราษฎรในบริเวณที่ก่อสร้างหลายสิบหลัง รวมทั้งอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงเห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่เกินค่าขอให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเงินจำนวน ๔๐๒,๓๔๕.๗๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๗๖,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๕๙)

กรณีที่เทศบาลก่อสร้างถนนรुक้าเข้าไปในที่ดินที่ผู้ครอบครองมีเพียงสิทธิครอบครอง โดยผู้ครอบครองรู้ถึงการก่อสร้างถนนรुक้าดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน และไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ในที่ดินส่วนที่มีการรुक้า หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสร้างสิ่งใด ๆ อันเป็นการกำหนดขอบเขตที่ดิน และยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสาธารณะตลอดมา ถือได้ว่าผู้ครอบครองไม่ได้ยึดถือที่ดินดังกล่าวอันจะได้มาซึ่งสิทธิครอบครองอีก และเป็นการสละเจตนาครอบครองที่ดินส่วนที่มีการรुक้า ซึ่งมีผลทำให้การครอบครองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน โดยผู้ครอบครองไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนายกที่ดินหรืออุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้น การก่อสร้างถนนของเทศบาลจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ครอบครองที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๔๘๖๐ ตั้งอยู่ที่ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เทศบาลตำบลระโนด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรังถนนเทศบาล ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร รุก้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ติดถนน

ดังกล่าวด้านทิศใต้เป็นระยะทาง ๒ เมตร ตลอดแนวที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีมิได้รู้เห็นยินยอม ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว แต่ตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับรองแนวเขตที่ดินและนายกเทศมนตรีตำบลระโนด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำถนนรुक้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรื้อถอนดินรูก้าส่วนที่รูก้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีกลับคืนสภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างยกระดับถนนดินรูก้า ถนนเทศบาล ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีทราบถึงการก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้ว แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านการก่อสร้างถนนดังกล่าว รวมทั้งไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่อ้างว่ามีการรูก้าเป็นทางหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสร้างสิ่งใด ๆ อันเป็นการกำหนดขอบเขตที่ดินแต่อย่างใด ซึ่งกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๘๖๐ นี้ เป็นกรณีผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว การได้มาซึ่งสิทธิครอบครองจึงต้องยึดถือโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนตามมาตรา ๑๓๖๗^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการก่อสร้างถนน กว้าง ๘ เมตร และผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน และหลังจากนั้นได้ยินยอมให้ประชาชนใช้ทางดังกล่าวเป็นทางสาธารณะตลอดมา ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยึดถือที่ดินดังกล่าวอันจะได้มาซึ่งสิทธิครอบครองอีกต่อไป แต่ตามพฤติการณ์เป็นการสละเจตนาครอบครองที่ดินส่วนพิพาท ซึ่งมีผลทำให้การครอบครองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว

^{๑๐-๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓๖๗ บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง

มาตรา ๑๓๗๗ ถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปไซ้ การครอบครองย่อมสิ้นสุดลง

ฯลฯ

ฯลฯ



ซึ่งการไม่ยึดถือที่ดินส่วนพิพาทและสละเจตนาครอบครองซึ่งทำให้การครอบครองสิ้นสุดลง และที่ดินส่วนพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนา ยกที่ดินส่วนพิพาทให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือต้องมีการเวนคืนหรือตกลงซื้อขายหรือจดทะเบียน แบ่งหักที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรืออุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ดังเช่นการยกที่ดินให้โดยตรงหรือมีการเวนคืนหรือมีการซื้อขายโดยทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจดำเนินการก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรังบนทางดังกล่าว ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิกษาขายยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๙/๒๕๕๙)

๓) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนขึ้นใช้บังคับ แม้จะมีการเข้าสำรวจที่ดินแล้ว แต่หากยังไม่มีการตกลงซื้อขายที่ดินและจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน เจ้าหน้าที่เวนคืนย่อมมีอำนาจในการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริเวณการก่อสร้างในเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาได้

เมื่อภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนมีผลใช้บังคับ เจ้าหน้าที่เวนคืนได้เข้าทำการสำรวจที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามอำนาจหน้าที่แล้วพบว่า หากมีการก่อสร้างถนนทางหลวงตามแนวเขตเวนคืนเดิมจะมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก และต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก รวมทั้งมีปัญหาในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงปรับลดรูปแบบการก่อสร้างและยกเลิกแนวการเวนคืน อันเป็นการเลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และกระทบกระเทือนต่อสิทธิของราษฎรน้อยที่สุด จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งการยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงบริเวณพิพาทมีผลทำให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่ถูกเวนคืน เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ จึงไม่ได้รับความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืนและถือไม่ได้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เวนคืนเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดแปลงพิพาท เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา โดยเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินจากธนาคารเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาต

ก่อสร้างอาคารต่อนายกเมืองพัทยาเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งนายกเมืองพัทยามีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ประสานกับสำนักงานบำรุงทางชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้วได้รับแจ้งว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายพัทยา-มาบตาพุด ตอน ๑ Spur Line (ถนนมอเตอร์เวย์) ต่อมา มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป มีกำหนดเวลาใช้บังคับสี่ปี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๖๗ เพื่อแบ่งเวนคืนที่ดินส่วนที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน แต่ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ อธิบดีกรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งการยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงส่วนดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเวนคืน แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ได้รับการแจ้งว่าการยกเลิกการก่อสร้างดำเนินการไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินการทางธุรกิจไม่ได้เกิดจากการกระทำของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงไม่อาจพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปลูกสร้างอาคารในที่ดินแปลงที่ซื้อมาได้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน การจัดเตรียมที่ดิน ดอกเบี้ยจากต้นทุนที่กู้จากธนาคาร ค่าจ้างสถาปนิกและวิศวกร ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าเสียหายทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จ จะมีรายได้จากการขายหรือให้เช่าที่พักเป็นเงิน ๖๗,๔๖๖,๑๘๑.๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนแล้ว เจ้าหน้าที่เวนคืนมีอำนาจเข้าไปดำเนินการสำรวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน



ที่แน่นอนตามมาตรา ๙^๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ หลังจากนั้น จึงจะดำเนินการเพื่อจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน โดยถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการชำระเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน ฉะนั้น ในกรณีที่มีการสำรวจแล้ว แต่ยังไม่มีการตกลงซื้อขายและจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนมีอำนาจในการ ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทางหลวงในเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามแผนที่ ท้ายพระราชกฤษฎีกาได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว เจ้าหน้าที่เวนคืนได้เข้าไปดำเนินการ สำรวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนเพื่อดำเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทน อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนต่อไปอันเป็นการดำเนินการตามที่มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง^{๓๕}

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๘ ภายในกำหนดอายุแห่งพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่อยู่ภายในเขตที่ดินตามแผนที่เพื่อกระทำการที่เห็นว่า จำเป็นเพื่อทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ทราบถึงกิจการที่จะต้องกระทำล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มกระทำการนั้น และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ต้องกระทำนั้น

มาตรา ๑๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการทำสัญญาซื้อขาย หากปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ทำการ ที่ดินอำเภอหรือที่ทำการที่ดินกิ่งอำเภอ และฉบับที่ผู้มีสิทธิในที่ดินยึดถือไว้โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎหมายและให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์ ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวนับแต่วันชำระเงินตามวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๕} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๖๘ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงเรื่อง การโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ฯลฯ

ฯลฯ

แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๖^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้อำนาจไว้ ซึ่งผลการสำรวจของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่า บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ เป็นบริเวณแหล่งชุมชนหนาแน่น และที่ดินมีราคาสูง หากทำการก่อสร้างจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก และเสี่ยงประมาณค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก ซึ่งเป็นปัญหาข้อขัดข้องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาจทำให้การก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปรับลดรูปแบบการก่อสร้างโดยยกเลิกการก่อสร้างบริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ รวมทั้งสะพาน Overpass ข้ามถนนสุขุมวิท และเห็นชอบกับการก่อสร้างบริเวณทางแยกเป็นรูปแบบ Directional Ramp ขนาด ๒ ช่องจราจร จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงพิเศษเนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยกว่า และทำให้งบประมาณในการดำเนินการน้อยลง และไม่ทำให้ประโยชน์สาธารณะลดลงไปแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับลดรูปแบบการก่อสร้างและยกเลิกแนวการเวนคืนบริเวณดังกล่าวเป็นการเลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และกระทบกระเทือนต่อสิทธิของราษฎรน้อยที่สุด จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้ง การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ก็มีใช้กระทำการโดยมีเจตนาหรือกลั่นแกล้งโดยมุ่งประสงค์ต่อผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียวที่จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อพิจารณาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดจากการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างตามแผนงานของผู้ฟ้องได้ อันประกอบด้วยค่าเสียหายที่เป็นค่าซื้อที่ดินซึ่งเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีกู้มาจากธนาคารเพื่อซื้อที่ดินแปลงพิพาทและดอกเบี้ยเงินกู้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าที่ดินอยู่ในแนวเขตเวนคืน ซึ่งหากจะรู้จะไม่ซื้อที่ดินดังกล่าว นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าสำคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินที่ซื้อขายมีผลให้สัญญาซื้อขายดังกล่าวตกเป็นโมฆียะ

^{๑๖} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนต้องระบุ

(๑) ความประสงค์ของการเวนคืน

(๒) เจ้าหน้าที่เวนคืน

(๓) กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเท่าที่จำเป็น

ให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนและแสดง เขตที่ดินที่อยู่ในบริเวณที่ประเมินนั้นติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาเช่นนั้นให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสองปี หรือตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น แต่ต้องไม่เกินสี่ปี แล้วแต่จะเห็นว่าจำเป็นเพื่อทำการสำรวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนนั้น



จึงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ขายที่ดินแปลงพิพาทต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตามมาตรา ๑๕๗^{๑๗} ประกอบมาตรา ๑๗๕^{๑๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและค่าสาธารณูปโภค ก็เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเอง จึงมิใช่ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำหรับค่าเตรียมการก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกร และค่าจ้างออกแบบการก่อสร้าง นั้น ไม่ปรากฏรายละเอียดจำนวนค่าเสียหาย จึงฟังว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอค่าเสียหายส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ การที่อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงในบริเวณที่ดินแปลงพิพาทมีผลทำให้ที่ดินดังกล่าวไม่ถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างอาคารตามความประสงค์ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกการเวนคืนจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๔/๒๕๕๘)

การก่อสร้างทางเป็นงานตามภารกิจของกรมทางหลวง เมื่อกรมทางหลวงได้ขยายแนวเขตทางเพิ่มเพื่อก่อสร้างทางหลวงรुकล้าที่ดินของราษฎร โดยไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน และการที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงกันเขตทางรुकล้าเข้าไปในที่ดินของตน ก็เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะจ่ายค่าตอบแทนที่ดินให้เมื่อมีการออกพระราชกฤษฎีกาแล้ว การยินยอมของเจ้าของที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่การยินยอมอุทิศหรือสละสิทธิในที่ดิน แต่เป็นกรณีที่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และเข้าใจว่าตนจะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินในภายหลัง ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงขยายเขตทางและก่อสร้างทาง

^{๑๗-๑๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๗ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ

ความสำคัญผิดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้น

มาตรา ๑๗๕ โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้

(๑) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

(๒) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือ คนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์

(๓) บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิด หรือถูกหลอกลวง หรือถูกข่มขู่

(๔) บุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จิตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว

ถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียะกรรมนั้นได้

รुकกล้าเข้าไปในที่ดินของเจ้าของที่ดินนั้น จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบผลของการละเมิดนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งอยู่ติดกับทางหลวงจังหวัด สายแม่ต๋ำ-แม่นาเรื่อ-แม่ใน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ขยายแนวเขตทางเพิ่มรุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ด โดยก่อสร้างถนนรุกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะขอคืนแนวเขตทางหลวงและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาว่าจะจ่ายเงินค่าทดแทนหรือเงินค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินอื่นให้ในภายหลัง แต่ไม่มีการจ่ายค่าทดแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ด ต่อมา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นปรองดองเพื่อดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์บริเวณที่ดินที่เกิดขบวนการก่อสร้างโดยจ่ายค่าธรรมเนียมปลูกสร้างและค่าพืชผลให้แก่ประชาชน ส่วนค่าที่ดินจะพิจารณาจ่ายให้ต่อไป หลังจากนั้น เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน (แม่ใจ) เพื่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๓ สายแม่ต๋ำ-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑ (แม่ใจ) พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทนในการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๓ แต่คณะกรรมการดังกล่าวมิได้ดำเนินการใด ๆ จนกระทั่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวสิ้นผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขยายแนวเขตทางเพื่อก่อสร้างทางหลวง และสัญญาว่าจะจ่ายเงินค่าทดแทนให้ แต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จนกระทั่งมีการออกโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินได้ถือเอาแนวเขตที่ดินที่ถูกกันเป็นเขตทางตามแนวเขตที่ได้ถูกรุกกล้าหรือตามบัญชีควบคุมเขตทางหรือตามแบบก่อสร้าง ทำให้เนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดขาดหายไป จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ขาดหายไปแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคน ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ และยกฟ้องอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขยายเขตทางและก่อสร้างทางรुक้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ด โดยไม่มีการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินและไม่ได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ด เมื่อการก่อสร้างทางเป็นงานตามภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ครอบครองที่ดินยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กั้นเขตทางรुक้าเข้าไปในที่ดินของตน เนื่องจากผู้ครอบครองที่ดินยอมเข้าใจว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบกับก่อนที่จะมีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ขึ้นปรองดองโดยได้จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางการก่อสร้างให้แก่เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ส่วนเงินค่าที่ดินก็ได้แจ้งว่าจะดำเนินการได้เมื่อมีการออกพระราชกฤษฎีกาแล้ว การที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กั้นเขตทางรुक้าเข้าไปในที่ดินของตน จึงไม่ใช่การยินยอมอุทิศหรือสละสิทธิในที่ดิน แต่เป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินยอมเข้าใจว่าตนจะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินในภายหลัง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขยายเขตทางและก่อสร้างทางรुक้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สังกัดอยู่ จึงต้องรับผิดชอบในการละเมิด และเมื่อกรณีไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการชดใช้เงินค่าทดแทนที่ดินจากการเวนคืนหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินจากการเวนคืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้

สำหรับการกำหนดเงินชดเชยความเสียหายเพราะเหตุละเมิด ต้องใช้เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคาตามมาตรา ๔๔๐^{๑๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น จึงต้องคำนวณเงินค่าทรัพย์สินตามราคาและสภาพที่เป็นอยู่ในขณะถูกละเมิดเมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านด้า ซึ่งที่ดินในบริเวณดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดราคาไร่ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ภายหลังออกเป็นโฉนดที่ดินปรากฏว่ามีเนื้อที่ลดลงกว่าที่ปรากฏใน น.ส. ๓ จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ควรได้รับเป็นเงิน ๔๐๘,๑๒๕ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ภายหลังออก

^{๑๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๔๐ ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์สินอันได้เอาของเขาไปกีด ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์สินอันลดน้อยลง เพราะบุบสลายก็ดี ฝ่ายผู้ต้องเสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ คิดตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้นก็ได้